

1501923-65.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Lucas Caldeira de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas Caldeira de Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de agosto de 2022, por volta de 14:40h, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501923-65.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501923-65.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Lucas Caldeira de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas Caldeira de Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de agosto de 2022, por volta de 14:40h, na Rua Diamantina, 38, Macedo, em Guarulhos, guardava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, nas imediações de escola, 293 porções de cocaína, com peso líquido total de 142,34 gramas, e 1 porção de maconha, com peso líquido total de 0,9 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em campanha em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e próximo do Colégio Parthenon, avistaram o acusado parado, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, localizaram com o acusado somente o valor de R\$39,00. Pouco após, os policiais encontraram um imóvel desocupado e, no seu interior, uma sacola contendo as porções de cocaína. Nova campanha foi feita e os servidores visualizaram o acusado entrar no imóvel, momento em que o detiveram. Em busca pessoal, com ele foi localizado, além do dinheiro citado, uma porção de maconha.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 113/123) e, em audiência, no dia 15 de setembro de 2022, a denúncia foi recebida. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 15/16) e pelo laudo toxicológico (fls. 107/109).

Os policiais civis narraram no procedimento inquisitivo (fls. 8/9 e 10/11) e no contraditório que, em campana em local conhecido como ponto de venda de drogas e próximo a um colégio, avistaram um indivíduo (Lucas) parado, o que motivou a abordagem. Relataram que em busca pessoal, com ele estava o valor de R\$39,00 em espécie. Informaram que, próximo ao local, visualizaram um imóvel para locação e, em seu interior, encontraram uma sacola contendo diversas porções de droga.

Disseram que se afastaram e retornaram, permanecendo em campana, quando, pouco após, o mesmo indivíduo (Lucas) retornou ao local e adentrou o imóvel (onde havia drogas), ocasião em que o detiveram. Narraram que, em busca pessoal, localizaram com ele uma porção de maconha, além do citado valor em dinheiro, ao que, indagado informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico. Acrescentaram que, em conversa com Bianca, ela disse que não era namorada do réu e que ele é envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes. Disseram que nenhuma outra pessoa foi vista entrando no imóvel.

Bianca, ouvida somente em solo policial (fl. 12), contou que trabalha em um local próximo ao local dos fatos e que conhece Lucas apenas de vista, porque ele costuma ficar parado na rua em que ela trabalha. Relatou que não sabe o motivo de ele ficar por ali, mas já ouviu boatos que ele vende drogas. Acrescentou que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com Lucas e não sabe o motivo de Lucas ter dito que a depoente era sua namorada.

Extrajudicialmente (fls. 13/14), o acusado negou a prática do tráfico, aduzindo que estava no local esperando sua namorada Bianca. Durante a audiência, optou pelo silêncio.

Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. O acusado foi visto entrando no imóvel onde foi encontrada a droga. Antes, ali estava parado, tratando-se de ponto de venda de entorpecentes. A justificativa por ele dada aos policiais não foi confirmada. Pelo contrário, Bianca negou ser namorada do réu e asseverou saber que ele tem envolvimento com o comércio ilícito.

Se não era verdade que o denunciado ali estava esperando a companheira, já era possível imaginar que estava envolvido com o tráfico. Mais uma vez se diga: o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Não bastasse, seria muita coincidência, caso o réu não fosse o autor do crime que lhe foi imputado, ter sido visto ingressando em uma casa onde havia, de forma incontroversa, considerável número de porções de tóxico.

A quantidade apreendida era grande e o denunciado, ao ser ouvido, não se disse usuário. Ainda que fosse, certamente não teria como dar conta de tudo o que foi encontrado. Aliás, se o objetivo fosse usar a droga, não faria sentido algum ele ali permanecer parado por ao menos uma hora com uma porção no bolso.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório deduzido pela acusação, não se podendo falar em absolvição ou desclassificação.

Resta a fixação da pena.

O art. 42 da Lei 11.343/06 dispõe que o juiz deverá, para fixar a pena, considerar a quantidade e a natureza da droga. No caso, foram apreendidas 294 porções de drogas, a maioria delas cocaína, entorpecente com alto poder viciante. Assim, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (FA fls. 80/82 e certidão fls. 86/87), aumenta-se a reprimenda em 1/6, gerando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide por ser o acusado reincidente, ou seja, fica demonstrado que faz do crime o seu meio de vida.

As testemunhas, quando ouvidas em juízo, não fizeram menção à existência de escola. Outrossim, não disseram que ele visava realizar a venda aos alunos. Logo, não há

como reconhecer a presença da causa de aumento.

O regime prisional inicial é o fechado. O réu foi condenado a pena que supera quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, além de ser reincidente. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Lucas Caldeira de Lima à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O réu trabalha e obtém renda. Nada justifica a concessão da gratuidade.

Inviável a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos, pois a pena supera quatro anos de reclusão. Pela mesma razão, torna-se inaplicável o sursis. O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Outrossim, o fato de ser reincidente leva ao entendimento de que, em liberdade, voltará a delinquir, colocando a sociedade em risco, sendo pois necessária a custódia para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração da droga.

Por fim, decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 15/16 e 53), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C. Guarulhos, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA